

1501307-94.2021.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... que o carro era produto de furto (fl. 10).

Sua confissão, naquela oportunidade, está em harmonia com as demais provas dos autos. Senão vejamos.
O PM Wilson relatou que durante patrulhamento de rotina recebeu informação de que um veículo objeto de furto estaria estacionado em uma via próxima a rua Santa Amélia. Diante disso, realizou diligência pelas proximidades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501307-94.2021.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2324582/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 21673675 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 4804/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2324582 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 4804/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
DAVI DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos

DAVI DE JESUS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do

Código Penal, porque em data incerta, mas entre os dias 29 e 30 de novembro de 2021, nesta cidade e Comarca, recebeu, adquiriu e conduziu, o veículo da marca VW Parati CL 1.8, placa BMC 7826, de Itatiba, sabendo que era produto de crime.

Recebida a denúncia aos 12 de maio de 2022 (fl. 88/89), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 100 e 104/105).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 107), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, decretou-se a revelia do acusado face seu não comparecimento, apesar de devidamente intimado (fl. 144).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 148/153).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante, além da imposição de regime mais brando (fls. 163/166).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de receptação está caracterizada pelo documento de ocorrência a fls. 12/15, pelo auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 18, pelo documento de fl. 58 e pelo auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral.

Observa-se pelos documentos anexos que o veículo foi subtraído da vítima e encontrado em poder do acusado dias depois. Ele ainda não trazia consigo qualquer documento que pudesse justificar que detinha o bem em seu poder de forma aparentemente legítima.

Os depoimentos colhidos ratificam todas estas circunstâncias. A prova da origem criminosa foi confirmada pelo real proprietário do veículo (fls. 58 e depoimento - fl. 09). Assim sendo, as ações nucleares adquirir e conduzir ficaram caracterizadas por meio das condutas adotadas pelo agente.

A autoria igualmente é certa.

O acusado não compareceu em Juízo para apresentar sua versão, demonstrando descaso com a Justiça e desinteresse em se defender.

Durante a etapa policial, Davi admitiu a prática da infração, narrando que naquela ocasião teria recebido uma pedra de crack para conduzir o veículo até determinado local. Disse, ainda, que tinha conhecimento que o carro era produto de furto (fl. 10).

Sua confissão, naquela oportunidade, está em harmonia com as demais provas dos autos. Senão vejamos.

O PM Wilson relatou que durante patrulhamento de rotina recebeu informação de que um veículo objeto de furto estaria estacionado em uma via próxima a rua Santa Amélia. Diante disso, realizou diligência pelas proximidades até que se deparou com o acusado na condução do veículo. Durante a abordagem o acusado tentou fugir da ação policial. Contudo, foi perseguido e capturado.

Acrescentou que, realizada pesquisa pelos dados cadastrais do veículo, constatou que se tratava de produto de furto ocorrido dias antes, razão pela qual conduziu o acusado à Delegacia de Polícia.

Por sua vez, Adriano confirmou o furto do seu veículo, bem como informou que posteriormente policiais militares o contataram e comunicaram a localização do bem. Desta forma, consta que o acusado adquiriu, conduziu e tinha em seu poder o veículo depois da subtração do bem, sem qualquer documentação legítima.

Portanto, bem comprovadas a autoria e a materialidade, a procedência se impõe.

Diante de todas estas evidências, é lógico que o acusado sabia ou deveria saber da origem criminosa do bem. Repise-se, que durante a etapa policial ele admitiu ter conhecimento da ilicitude do veículo.

Desta forma bem comprovado o dolo do agente.

Ele conduzia o veículo sem portar documentação válida. Sequer identificou a suposta pessoa que teria lhe entregue o veículo. Por fim, prova contrária, não realizou. No crime de receptação, para comprovação do delito faz-se necessária a análise das circunstâncias que o rodeiam e da conduta do agente. No caso em exame, o veículo foi apreendido na posse do acusado que trafegava com o bem após tê-lo adquirido.

A par disto, ele não comprovou nos autos a realização de nenhuma diligência ou cuidado no sentido de averiguar sobre a origem e a legitimidade do bem, como pesquisa junto aos órgãos de trânsito e exigência de toda a documentação do automóvel. Muito pelo contrário, ele trafegava conduzindo um veículo ciente de que se tratava de produto ilícito.

Ora, ao receber o veículo de pessoa diversa da "titular", segundo o documento, deveria procurar constatar sua legalidade.

Nenhuma pessoa diligente nos dias de hoje iria admitir adquirir ou trafegar com um veículo de um desconhecido, em nome de terceiros, sem a menor cautela.

Ao não fazê-lo, concluímos que sabia da origem criminosa do bem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -RECEPTAÇÃO - Recurso ministerial -Pretendida absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Confissão do acusado acerca da posse do bem receptado, somada aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito - Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório - Ademais, apreensão de motocicleta, produto de crime anterior, em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Condenação mantida - Pena redimensionada, em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime inicial fechado que se mostra o único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade exacerbada dos delitos cometidos pelo agente - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00027338120178260635 SP 0002733-81.2017.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECEPTAÇÃO. Pretendida absolvição do crime de receptação por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Provas angariadas que deixam claro que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. (TJ-SP - APL: 00463593320158260050 SP 0046359-33.2015.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016).

Por óbvio, poderia o acusado, com simples consulta aos órgãos de trânsito, conhecer a origem do veículo e de sua documentação.

O dolo diante de todas as circunstâncias, com a inércia do acusado em procurar saber da origem do bem e o seu envolvimento nos fatos, está mais do que certo.

"Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadriñar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida".

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Demonstrados todos os elementos do tipo imputado, a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações

semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Não há atenuantes ou agravantes genéricas a considerar na segunda fase.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, levando em consideração a primariedade e as circunstâncias judiciais do sentenciado.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de CONDENAR DAVI DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena 1 (um) ano de reclusão, em regime ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

O condenado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não se vislumbra a presença dos requisitos da prisão cautelar. Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 13 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA